铜陵市诚兴建筑安装有限责任公司“4.14”车辆伤害事故调查报告

2024年4月14日15时15分，铜陵市诚兴建筑安装有限责任公司在其承建的铜陵市富鑫钢铁有限公司二期煤气综合利用项目施工中，发生一起车辆伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失151万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等相关法律法规，区政府成立了由区应急局、区科经局、区公安分局、区工会组成的铜陵市诚兴建筑安装有限责任公司“4.14”车辆伤害事故调查组（以下简称调查组），调查组邀请区纪委监委参与事故调查工作。调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析等工作，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露的突出问题与教训，提出了防范措施与建议。

一、事故相关单位基本情况

铜陵市诚兴建筑安装有限责任公司，成立于1998年2月16日，注册资本陆仟万壹仟捌佰元整，法人代表赵玲玲。经营范围：许可项目：建筑工程施工；住宅室内装饰装修；文物保

护工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；市政设施管理；园林绿化工程施工；物业管理；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；室内木门窗安装服务；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

铜陵市富鑫钢铁有限公司二期煤气综合利用发电项目基本情况，二期项目位于铜陵市富鑫钢铁有限公司内部，建设的主要目的是为了充分利用公司高炉富余煤气，减少一氧化碳排放和环境污染，为公司创造更好的经济效益和社会效益。该项目符合国家产业政策的节能环保要求，项目总投资 10795 万元，建设一台 3 万千瓦发电机组及其配套辅助设施，项目新增员工 30 人，建设周期一年。

铜陵市诚兴建筑安装有限责任公司承建项目情况，该公司与铜陵市富鑫钢铁有限公司于 2023 年 8 月 16 日签订了建设工程施工合同，主要承建二期项目的主厂房和设备基础（含钢结构、水电及附属工程），主厂房建筑面积 2420.82 平方米，主要建设内容为建筑、结构、装饰、电气、通风、消防等工程，合同工期为 180 天，总价款为 980 万元，签定了安全管理协议，负责建设期间的工程质量和安全管理。建设期间，该公司按照

工程建设管理的要求，配备了现场负责人和安全管理人员。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年4月14日下午一点多，铜陵市诚兴建筑安装有限责任公司富鑫项目部在富鑫钢铁有限公司二期煤气综合利用项目工地进行土建施工作业，李文明施工小组（李文明、吴正奎、丁传义、马士锋、张光辉、张冬冬、郎兴旺、张春景、杜江平）负责现场路面硬化。李文明是施工组组长，吴正奎是技术员，负责施工技术与安全工作，马士锋是铲车驾驶员。水泥罐车先将混凝土倒入铲车，余下的混凝土卸载倒到地面。铲车将混凝土运送至施工地面，由施工工人用铁锹铲平。下午三点多，马士锋在完成了二次混凝土运输作业后，回到混凝土堆放处，开始第三次运输作业，马士锋驾驶铲车向后倒车，吴正奎拿了铁锹在铲车的右后方，吴正奎处于马士锋倒车的视觉盲区，15时10分，丁传义发现铲车将吴正奎带倒，立即呼喊，由于现场噪音太大，铲车继续倒车，将吴正奎碾压在铲车的右前轮下，丁传义与另一名工人赶到铲车旁，指挥马士锋将铲车向前挪动了约10厘米，发现吴正奎的腹部被压，现场并无血迹。同时拨打110及铜陵市诚兴建筑安装有限责任公司和铜陵市富鑫钢铁有限公司领导电话。

（二）应急处置情况

15时15分，铜陵市富鑫钢铁有限公司安全员侯刚赶到现场，组织人员将吴正奎抬出，发现伤者还有意识，15时20分，

富鑫钢铁有限公司总调度长史政文与公司急救车赶到现场，立即将伤者抬上救护车，15 时 39 分送达铜陵市人民医院，经人民医院医生抢救后，16 时 14 分，人民医院医生宣布伤者抢救无效死亡。铜陵市富鑫钢铁有限公司和铜陵市诚兴建筑安装有限责任公司负责人在接到报告后，随即赶到现场指挥救援，并逐级上报。郊区公安分局、郊区应急局在接到铜陵市富鑫钢铁有限公司、铜陵市诚兴建筑安装有限责任公司和桥南办报告后，郊区公安分局、郊区应急局负责人及工作人员赶到现场，组织事故救援和善后处置工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死亡人员情况

死亡人员：吴正奎，男，58 岁，身份证地址：安徽省铜陵市狮子山区源北新村 168 栋 404 号，身份证号码：340702196608131030，铜陵市诚兴建筑安装有限责任公司员工。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失约 151 万元。

四、现场勘查和调查情况

（一）现场勘查情况

1、事故发生区域为铜陵市富鑫钢铁有限公司二期煤气综合利用发电项目主厂房东南角外侧道路 （见图 1）



图 1　事故发生区域

2. 吴正奎拿了铁锹站在铲车的右后方，吴正奎处于马士锋倒车的视觉盲区，铲车倒车，将吴正奎碾压在铲车的右前轮下，吴正奎的腹部被压，现场无血迹。（见图 2）



图 2　　事故现场示意图

（二）调查情况

1. 安全教育、岗位持证情况

（1）铜陵市诚兴建筑安装有限责任公司富鑫项目部员工进入富鑫钢铁有限公司二期煤气综合利用项目施工前，以及2024 年复工前，铜陵市富鑫钢铁有限公司都进行了安全教育培训；富鑫钢铁有限公司和诚兴建筑安装有限责任公司签订了富鑫钢铁有限公司二期煤气综合利用项目施工安全管理协议，并指定了专职安全员，安全巡查记录 4 次（含 2024 年复工后）。

（2）诚兴建筑安装有限责任公司和富鑫钢铁有限公司签订了富鑫钢铁有限公司二期煤气综合利用项目施工安全管理协议，并指定了专职安全员，安全巡查记录 5 次（含 2024 年复工后），并指定了专职安全员，有施工方案，组织架构齐全，查阅 2023 年以来的安全教育记录，吴正奎先后参加 10 余次安全生产教育和培训，包括典型案例、操作技能、挂牌制度、危险源辨识、不安全行为管控、法律宣贯等内容；马士锋 2024 年初

进入诚兴建筑安装有限责任公司，并完成入厂三级安全生产教育；没有接受铲车驾驶正规培训 。

2. 查阅 2021 年以来的诚兴建筑安装有限责任公司和法人、分管安全负责人及相关人员没有违法违规记录。

3. 班前会情况，查阅 2023 年 10 月以来的班前会记录，李文明小组有 5 次。

4. 诚兴建筑安装有限责任公司相关负责人履职情况。法人代表赵玲玲，组织建立了本公司全员安全生产责任制、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，制定了安全生产制度、安全生产教育培训计划和生产安全事故应急救援预案，提取了安全生产费用，到富鑫项目部安全生产巡查 2 次；吴自立，铜陵市诚兴建筑安装有限责任公司分管安全生产工作负责人、富鑫钢铁有限公司二期煤气综合利用项目建设工程负责人，参与拟订了本公司安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，组织并参与了本公司安全生产教育和培训并有记录，参与了本公司应急救援演练，隐患排查治理有记录，隐患整改措施按时到位有记录。

5. 政府安全监管部门履职情况

区科经局 2024 年 1-4 月份对富鑫公司安全生产检查 2 次；区应急局检查 5 次，下达执法文书 3 份，检查内容包括外包单位的安全教育培训、现场巡查、安全管理协议内容。

五、事故原因和性质认定

（一）直接原因

铜陵市诚兴建筑安装有限责任公司员工吴正奎是李文明施工小组技术员，负责施工技术与安全工作，安全防范意识淡薄，

违规进入铲车作业区域，铲车驾驶员马士锋在作业过程中，驾驶铲车倒车未注意视角盲区情况，导致吴正奎腹部挤压，是这起事故的直接原因。

（二）间接原因

1. 铜陵市诚兴建筑安装有限责任公司项目部，在现场道路硬化施工前，未制定合理的作业方案，现场没有落实专门人员对交叉作业统一指挥和安全监护，全员安全生产责任制落实不到位。

2. 铜陵市诚兴建筑安装有限责任公司铲车作业人员马士锋未接受正规相关作业培训，现场倒车车辆无倒车雷达，也无倒车警示提醒。死者吴正奎作为现场技术员及安全监管人员对现场交叉作业风险无辨识，自我安全意识淡薄，现场作业安全防护工作不到位。

3. 铜陵市富鑫钢铁有限公司安全检查监管不到位，对二期煤气综合利用项目的收尾工程疏于监管，对进场的车车辆管理不到位，对外包单位的安全管理统一协调不到位。

（三）事故性质

经事故调查组认定：这是一起企业安全生产责任制落实不到位，现场作业人员安全意识淡薄，作业有关单位监管不到位导致的一般生产安全责任事故。

六、责任认定及处理建议

（一）建议不予处罚人员

吴正奎，铜陵市诚兴建筑安装有限责任公司员工。作为诚兴公司现场技术员及安全监管人员，在富鑫钢铁公司二期煤气综合利用项目的工地进行土建施工作业中，安全意识淡薄，自

我安全防范意识不强，违规进入铲车作业区域，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不予处罚。

（二）建议给予行政处罚人员

1、马士锋，铜陵市诚兴建筑安装有限责任公司在富鑫钢铁有限公司二期煤气综合利用项目的工地进行土建施工作业现场铲车司机，未接受正规的铲车驾驶技术培训，对本次交叉作业风险隐患认真辨识，对作业安全防护不到位，对事故的发生负有直接责任。根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第45条第一款[1]的规定，建议由铜陵市郊区应急管理部门对其进行处罚。

2、吴自立，铜陵市诚兴建筑安装有限责任公司在富鑫钢铁有限公司二期煤气综合利用项目建设工程负责人，安全生产责任制落实不到位，对员工安全培训教育落实不到位，对事故的发生负有管理责任。根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第45条第一款[1]的规定，建议由铜陵市郊区应急管理部门对其进行处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位

1. 铜陵市诚兴建筑安装有限责任公司，安全生产责任制不健全，企业安全生产检查不到位，安全生产风险辨识和隐患排

1 第四十五条　生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：

（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；

查不力。对员工安全培训教育落实不到位，对本起事故负有主体责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[2]规定和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部第14号令）第十四条第二项[3]，建议由铜陵市郊区应急管理部门对其进行处罚。

2. 铜陵市富鑫钢铁有限公司与铜陵市诚兴建筑安装有限责任公司签订了《安全管理协议书》，对施工单位进行了安全生产教育与培训，但未有效督促相关施工企业开展隐患排查与风险评估，对二期煤气综合利用项目的收尾工程疏于监管，对进场的车辆管理不到位，对外包单位的安全统一协调管理不到位。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二项[4]规定，建议由铜陵市郊区应急管理部门对其进行处罚。

以上的相关责任单位和人员行政处罚的罚款事项由郊区应急管理局负责实施。

七、主要教训

（一）铜陵市诚兴建筑安装有限责任公司。安全生产主体责任制不健全，企业安全生产隐患辨识排查不到位，对员工安

2 《安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

3 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部第14号令）第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

4 《安全生产法》第一百零三条第二项：未对承办单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期整改，处五万元以下罚款。

全教育培训不到位，对铲车驾驶人和车辆进行安全管理不到位。

（二）铜陵市富鑫钢铁有限公司。虽与铜陵市诚兴建筑安装有限责任公司签订了《安全管理协议书》，对施工单位进行了安全生产教育与培训，但未有效督促相关施工企业开展隐患排查与风险评估，对二期煤气综合利用项目的收尾工程疏于监管，对进场的车车辆管理不到位，对外包单位安全管理统一协调不到位。

八、防范措施

（一）建立完善企业安全生产管理制度

富鑫钢铁公司应履行业主责任，杜绝“以包代管”现象，认真贯彻落实“六项机制”，强化安全生产风险管控，加大事故隐患排查治理力度，对总承包方、施工方、监理方的安全生产管理进行统一协调、监督，并定期开展安全检查，实现安全生产。

（二）加强职工安全生产教育培训

铜陵市诚兴建筑安装有限责任公司在承包工程项目时，应加强从业人员的安全生产教育培训，做到主要负责人、安全管理人员、特种作业人员必须经培训，具备相应专业知识能力后方可上岗。有针对性的对员工进行安全教育培训，提高员工专业技能，杜绝违章作业，增强安全意识和岗位风险认知能力。

（三）加强施工作业安全防范

为防止类似事故再次发生，建议铜陵市诚兴建筑安装有限责任公司和铜陵市富鑫钢铁有限公司在以后的施工作业时，要认真汲取本次事故教训，举一反三，做好施工作业和现场环境

的安全风险辨识，制定交叉作业有针对性的安全防范措施，杜绝层层分包、违章作业、无证上岗等违章违法行为。

（四）强化施工作业的检查督查

施工企业要严格落实企业安全生产责任制，强化安全管理人员巡回检查制度，认真排查作业现场安全隐患。发包企业除做好与施工企业的相关协议与培训外，还应加强对施工企业的安全隐患的检查力度，对违章作业行为要严格处罚，确保施工安全

铜陵市诚兴建筑安装有限责任公司“4. 14”
车辆伤害事故调查组
2024 年 5 月 30 日